

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2746/2534

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย อภิชัย จันทร อานุกาพ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดไว้ 434,000 บาทในการขายทอดตลาดครั้งแรกมีผู้ให้ราคาสูงสุด 500,000 บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการขายตามคำคัดค้านของโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนอง และกำชับโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนองให้หาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ในนัดหน้า มิฉะนั้นจะขายไปในราคาที่เห็นสมควรแต่จำเลยไม่สามารถหาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่า 450,000 บาท ตามที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปในราคาดังกล่าวตามที่เห็นสมควรแล้ว โดยไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สุจริตหรือกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296วรรคสอง จำเลยจึงขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายทอดตลาดใหม่ อีกไม่ได้ การที่ผู้ซื้อทรัพย์สินแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนินการต่อไปตามสัญญาและบทกฎหมาย มิใช่ข้ออ้างเพื่อเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ชอบแล้ว.

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมตึกแถวของจำเลยโดยประเมินราคาขณะยึด 434,000 บาท และขายทอดตลาดให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดคือ บริษัทโชคเอกชัย จำกัด ในราคา 450,000 บาท

โจทก์ จำเลยและธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้รับจำนองต่างยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยขายทอดตลาดที่ดินพร้อมตึกแถวครั้งแรก ผู้รับจำนองให้ราคาสูงสุด 500,000 บาท โจทก์และจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการขายไว้และขายทอดตลาดครั้งที่ 2 บริษัทโชคเอกชัย จำกัด ให้ราคาสูงสุด 450,000 บาท ต่ำกว่าราคาในการขายครั้งแรกถึง 50,000 บาท โจทก์ผู้รับจำนองและจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีโอนุมัติขายไปในราคาดังกล่าว การขายไม่สุจริต และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ประกาศเรียกจำเลยเพื่อให้มีโอกาสดูแลการขายและให้ญาติของจำเลยเข้าสู่ราคาได้ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของโจทก์ ผู้รับจำนองและจำเลยเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีโอนุมัติให้ขายทรัพย์สินไปในราคาต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้รับจำนองเคยเสนอไว้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรก และจำเลยไม่ได้เข้าประมูลสู่ราคา

เพราะไม่ได้ยินประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี นั้น ปรากฏตามรายงานข้อเท็จจริงในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 ของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยโดยประเมินราคาขณะยึด 434,000 บาท ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 มีผู้เข้าสูัราคา 5 รายผู้รับจ้างขอให้ราคาสูงสุด 500,000 บาท โจทก์และจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการขายไว้ และกำชับโจทก์จำเลยให้หาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ในนัดต่อไป มิฉะนั้นจะขายไปในราคาที่เห็นสมควร ต่อมาได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ก่อนขายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อ่านประกาศและวิธีการขายให้ผู้สนใจเข้าฟังการขายทราบ พร้อมทั้งเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วคงมีแต่ผู้แทนโจทก์มาดูแลการขายมีผู้เข้าสูัราคา 2 ราย บริษัทโชคเอกชัย จำกัด โดยนายวิสิฐเกษการณกุลผู้รับมอบอำนาจให้ราคาสูงสุด 450,000 บาทผู้แทนโจทก์ได้คัดค้านว่าราคาต่ำ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตกลงขายทรัพย์สินไปในราคาดังกล่าวดังนี้เห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกไว้ตามคำคัดค้านของโจทก์ จำเลยและผู้รับจ้างก็เพื่อให้โอกาสโจทก์ จำเลยและผู้รับจ้างหาคนมาซื้อในราคาที่ต้องการจากนั้นได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 โดยเปิดเผยต่อหน้าคนทั่วไปที่สนใจมาฟังการขายเป็นจำนวนมาก ทั้งได้เรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้ว การที่ผู้แทนโจทก์มาดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2 และคัดค้านว่าราคาต่ำย่อมแสดงว่าผู้แทนโจทก์ได้ยินประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและประกาศเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างชัดเจน ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าไม่ได้ยินประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงรับฟังไม่ได้เชื่อว่าจำเลยได้ยินประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและประกาศเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้ว แต่จำเลยไม่สามารถหาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่าราคา 450,000 บาท ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำชับไว้ในนัดก่อน ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินไปในราคาดังกล่าวตามที่เห็นสมควรแล้ว โดยไม่มี

พฤติการณ์ใดที่จะแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สุจริตหรือกระทำการฝ่าฝืน
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
296 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ และทำการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่ได้อีก

จำเลยฎีกาขอต่อไปว่า หลังจากจำเลยยื่นอุทธรณ์แล้ว นายวิสิฐเกศการคุณกุล
ผู้รับมอบอำนาจบริษัทโชคเอกชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้ ได้ยื่นคำแถลงลงวันที่
14 มีนาคม 2532 ขอเงินค่าซื้อที่ดินที่ประมูลได้คืน อันเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 แล้ว เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้วางไว้และดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่ นั้น
เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อทรัพย์กับเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนิน
การต่อไปตามสัญญาและบทกฎหมาย มิใช่ข้ออ้างเพื่อเพิกถอนการขายทอดตลาดที่
ชอบแล้วแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>